

SITUAÇÕES QUE VOCÊS PRECISA APRENDER NA LEGISLAÇÃO IMOBILIÁRIA E PRINCIPAIS PALAVRAS USADAS NO DIA A DIA.

Por Juliano G. de Souza

LEGISLAÇÃO IMOBILIÁRIA COM **PALAVRA-CHAVE** DESTACADA.

Negócio imobiliário: variação do negócio jurídico que envolve um imóvel é a partir disso que a disciplina se pauta: art. 104, código civil.

Uma criança/ adolescente pode comprar um imóvel?

Se pode comprar, pode vender um imóvel?

IMPOSTOS FREQUENTES NAS OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS.

- ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Intervivos.
- ITCMD – Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação.

SITUAÇÕES DO DIA A DIA

- Necessidade de outorga uxória.
- A pessoa casada: regime de bens, necessidade da assinatura conjunta.

Art. 220. A anuência ou a autorização de outrem, necessária à validade de um ato, provar-se-á do mesmo modo que este, e constará, sempre que se possa, do próprio instrumento.

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;

II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;

III - prestar fiança ou aval;

IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação.

Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada.

SITUAÇÕES DO DIA A DIA

- Diferença entre aval e fiança
- Lavagem de dinheiro: necessidade de comunicação aos órgãos competente.
- Aval: Título de crédito – Promissória – Cheque – Duplicata.
- Fiança – Obrigação.
- Posse e Prioridade.



iBREP  escola
imobiliária